

1506883-74.2022.8.26.0564

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: MARTA OLIVEIRA DE SA

Comarca: São Bernardo do Campo

Foro: Foro de São Bernardo do Campo

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/11/2022

... CARLOS SILVA MORAIS DE SOUZA, qualificado indiretamente a fls. 15, e LUIS EDUARDO DOS SANTOS CAMPOS, qualificado indiretamente a fls. 16, agindo em concurso de agentes e com identidade de propósitos para obtenção do mesmo resultado, subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, documentos pessoais, cartões bancários, uma aliança ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

Foro de São Bernardo do Campo

2ª Vara Criminal

Rua 23 de Maio, 107, São Bernardo do Campo-SP - cep 09606-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1506883-74.2022.8.26.0564 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1506883-74.2022.8.26.0564

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2067793/2022 - 04º D.P. SANTO ANDRÉ, 17754213 - 04º D.P. SANTO ANDRÉ, 393875/22/020 - 04º D.P. SANTO ANDRÉ, 253/22/105 - 04º D.P. SANTO ANDRÉ, 2067793 - 04º D.P. SANTO ANDRÉ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIS EDUARDO DOS SANTOS CAMPOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARTA OLIVEIRA DE SA

Vistos.

LUIS EDUARDO DOS SANTOS CAMPOS, juntamente com CARLOS SILVA MORAIS DE SOUZA, qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados, como incursos, por duas vezes, no artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, na forma do artigo 70, todos do Código Penal, porque no dia 20 de fevereiro de 2022, por volta de 21h10min, na Rua Mário Fongaro, 741, Anchieta, nesta Cidade e Comarca de São Bernardo do Campo, CARLOS SILVA MORAIS DE SOUZA, qualificado indiretamente a fls. 15, e LUIS EDUARDO DOS SANTOS CAMPOS, qualificado indiretamente a fls. 16, agindo em concurso de agentes e com identidade de propósitos para obtenção do mesmo resultado, subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, documentos pessoais, cartões bancários, uma aliança de ouro e um telefone celular Iphone 8 pertencente à vítima Ana Paula Teixeira da

Silva Piotto, além de um telefone celular Galaxy S10 note lite, uma aliança de ouro e o automóvel Fiat Argo de placas RFZ1D80 de propriedade de André da Rocha Piotto. Segundo o apurado, na data dos fatos, os denunciados se uniram para praticar um crime de roubo. Para tanto, ambos passaram a caminhar pelas vias públicas da Comarca de São Bernardo do Campo a procura de pretensas vítimas.

Nesse contexto, no endereço dos fatos, CARLOS e LUIS avistaram as vítimas saindo do veículo FIAT Argo de placas RFZ1D80, oportunidade em que se aproximaram pelas costas e, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, anunciaram o roubo e exigiram a entrega dos pertences pessoais, celulares e chaves do automóvel. Temerosas, as vítimas atenderam prontamente à determinação e entregaram os bens aos roubadores, que se evadiram, na sequência, no veículo do ofendido.

Consumada a subtração, as vítimas comunicaram o roubo através do 190 e lavraram boletim de ocorrência digital, sendo certo que, horas depois, o automóvel foi localizado pelo sistema de rastreamento da seguradora na Estrada das Lágrimas, Heliópolis, Comarca da Capital.

Três dias após o roubo, policiais civis da Comarca de Santo André foram cumprir mandado de busca e apreensão domiciliar relacionado aos autos 1500367-

13.2022.8.26.0540 na residência do denunciado LUIS EDUARDO, no bairro de Heliópolis, oportunidade em que localizaram o telefone celular subtraído da vítima André.

Assim, o ofendido foi chamado em delegacia para receber o telefone e visualizar os possíveis suspeitos do crime, oportunidade em que efetuou reconhecimento fotográfico dos denunciados como os autores da violenta subtração. Na ocasião, André esclareceu que LUIS EDUARDO foi o sujeito que o abordou com a arma em punho, ao passo que CARLOS foi o agente que abordou e roubou sua esposa e filho. A propósito, vide auto de reconhecimento fotográfico encartado a fls. 14.

A denúncia foi recebida em 01 de abril de 2022 (p. 48/50), o acusado Luis compareceu aos autos (p. 120/121). Foi determinada a citação por edital do corréu Carlos. O réu Luis apresentou resposta à acusação a p. 139. O feito foi desmembrado em relação ao acusado Carlos, e prosseguiu quanto ao acusado Luis (p.140).

Em instrução, foram ouvidas as vítimas e as testemunhas arroladas pelas partes. Ao final, o réu foi interrogado.

Em alegações finais (p. 173/186), o Ministério Público pugnou pela condenação do acusado, nos termos da denúncia, ao passo que a Defesa pleiteou a sua absolvição, por insuficiência probatória (p. 193/204).

É o relatório do essencial.

Fundamento e decido.

A pretensão acusatória merece integral acolhida, uma vez que a prova dos autos demonstra com clareza a confluência de todas as elementares do delito de roubo, inexistindo dúvidas quanto à autoria.

A materialidade delitativa restou evidenciada pelos boletins de ocorrência de p.6/12, auto de entrega de p. 15, e pela prova oral coligida em juízo.

A autoria também restou cabalmente provada, pelo auto de reconhecimento de p.16 e pelas declarações colhidas em audiência.

Na fase inquisitiva, o réu Luis negou participação no roubo do veículo. Disse que estava na residência com seus pais na data e horário dos fatos. Disse que no Heliópolis foi cumprido mandado de busca e apreensão. Disse que pegou o carro da mãe, um V. Fox, abasteceu e foi dar uma volta. Desde 20:30 estava com Bárbara, que passou em sua residência, para buscar o carregador e quando saiu, por volta das 21h, estava com ela. Aduziu que não conhecia Carlos Silva. O celular roubado foi achado em sua residência por policiais e o comprou de um 'noia', por trezentos reais. Recebeu um Pix do mercado pago e não se recorda do valor, pois um conhecido seu, Alex, pediu a conta emprestada (p. 14).

Em interrogatório judicial, o réu Luis disse que a acusação não é verdadeira. O celular foi comprado de um amigo na rua. O sujeito falou que não estava mais usando o celular e então lhe pagou trezentos reais. Ele falou que não era roubado. O apelido do sujeito é 'Gordinho' e só o conhece de vista na comunidade. Alex lhe passou um pix e ele pediu para sacar este dinheiro e repassar a quantia. Não desconfiou dele, pois ele veio com o celular na mão. Conhece Alex da comunidade.

Sempre trabalhou registrado (mídia).

Os fatos foram comprovados pelas provas produzidas sob o crivo do contraditório. Vejamos.

Com efeito, a vítima André da Rocha Piotto, na fase inquisitiva, disse que “na da das dos fatos conduzia seu carro, um Fiat/Argo de cor vermelha e placas RFZ-1D80 em companhia de sua esposa e filho pela Rua Mairo Fongaro, Bairro Anchieta em São Bernardo do Campo e, no momento em que saíam do carro, em frente ao numeral 741 onde vive sua sogra, foram surpreendidos pelas costas por dois homens armados, os quais anunciaram o roubo e ordenaram que as vítimas entregassem seus pertences, celulares e as chaves do carro, sendo que temendo por suas vidas assim o fizeram. Após o roubo, os ladrões deixaram a rua engatando a marcha ré do carro vez que a via é sem saída e seguiram via Anchieta, sentido São Paulo. Após o ocorrido comunicaram o 190 da Polícia Militar e lavraram registro de ocorrência digital, sendo que horas depois seu carro foi localizado pela equipe de rastreamento contratada pela Unidas, na Estrada das Lágrimas, Heliópolis, São Paulo, para onde se deslocou e recuperou tal bem. Na presente data, recebeu um telefonema desta distrital comunicando que seu aparelho celular de marca Samsung, modelo Galaxy Note 10 fora recuperado no interior de uma casa no Bairro Heliópolis, São Paulo, durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão, sendo então convidado a vir até esta distrital para retirar seu telefone, bem como, visualizar as fotos dos suspeitos da ação criminoso. Já nesta delegacia, foram mostradas ao declarante diversas fotografias e, dentre elas reconheceu as pertencentes as pessoas de CARLOS SILVA MORAIS DE SOUZA e LUIS EDUARDO DOS SANTOS CAMPOS, como sendo a dos autores do crime do qual foram vítimas, podendo ainda afirmar que LUIS EDUARDO é quem lhe abordou com a arma em punho, enquanto CARLOS foi em direção a sua esposa e filho para roubá-los” – p. 13.

Em juízo, a vítima André da Rocha Piotto disse chegou de noite em casa e estava com a esposa e seu filho. Foi abordado por dois homens armados. Levaram o carro, alianças e seus pertences. Apontaram a arma de fogo para si. Revistaram-no. No mesmo dia, comunicou os fatos à polícia. Depois soube que a polícia localizou o veículo no Heliópolis e este carro era alugado. Recuperou seu celular. Fez reconhecimento por fotografia e conseguiu reconhecer a pessoa que lhe apontou a arma e o segundo preso não se recorda no momento, porém lembra que falou “rapaz, por que está fazendo isso?”. Foram apresentadas dezessete fotos. Os roubadores estavam de boné ou capuz. O rosto estava visível. Eles eram magros e eram um pouco mais baixo que o declarante. Eles eram novos. O declarante tem 1,85m. Observando o sujeito nesta audiência, ele tem as mesmas características dos roubadores. Hoje, devido ao tempo decorrido, não tem condições de fazer o reconhecimento. Contudo, na delegacia, logo após os fatos, afirmou com firmeza que reconheceu um dos roubadores, com absoluta certeza (mídia).

A vítima Paula Teixeira da Silva Piotto, em juízo, aduziu que estava chegando a noite em casa e dois homens vieram armados em sua direção. Um deles ficou tirando seus pertences. O outro ficou com uma arma contra seu marido. Depois levaram o carro. Levaram o celular, corrente, bolsa com documentos, aliança. Roubaram a aliança, documentos e o celular. No mesmo dia comunicaram o roubo à polícia. O veículo era alugado. Só foi recuperado o celular de seu marido. Soube que o carro foi achado no Heliópolis. Não fez reconhecimento. Os sujeitos eram moreno claro, magros, tinham em torno de 1,80m, estavam de touca ou capuz, vestidos de preto. O rosto estava descoberto (mídia).

A policial Nathalie Murcia Rodrigues dos Santos, em juízo, declarou que foi feita uma operação na comunidade Heliópolis, para cumprir mandados de busca e apreensão. Uma das equipes achou um celular na casa de Luis. Encontrou o boletim de ocorrência de São Bernardo e as vítimas reconheceram os dois réus como autores do roubo. O reconhecimento foi fotográfico. A vítima não teve dúvidas. Foram pelo menos quinze roubos que investigavam. Carlos ficou com impressão digital no carro Mercedes. Luis foi parar no álbum de reconhecimento em razão de Pix recebido da vítima. Acredita que três vítimas reconheceram Luis e outras duas vítimas reconheceram Carlos. Lembra que Luis disse que comprou o celular roubado de uma pessoa da comunidade do Heliópolis, mas não disse o nome desta pessoa (mídia).

E no que diz respeito às afirmações das vítimas e testemunha, consigno a inexistência de motivos concretos para se desqualificar as suas declarações, mesmo porque não se verifica a existência de qualquer razão para falsamente incriminarem os acusados.

A palavra da vítima, conforme pacífica jurisprudência existente a respeito do tema, possui grande relevo em crimes patrimoniais. É o que se verifica abaixo:

"Em sede de crimes patrimoniais, o entendimento que segue prevalecendo, sem nenhuma razão para retificações, é no sentido de que a palavra da vítima é preciosa no identificar o autor do assalto." (TACRIMSP - AC - Rel.Canguçu de Almeida - JUTACRIM 95/268).

"No campo probatório, a palavra da vítima de um assalto é sumamente valiosa, pois, incidindo sobre o proceder de desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes." (TACRIMSP - AC - Rel. Manoel Carlos - JUTACRIM 90/362).

E não há porque se desconfiar da palavra da policial que, na qualidade de agente público, possui fé pública, gozando da presunção juris tantum de veracidade, qualidade essa que não foi afastada pela louvável defesa.

Cumprе ressaltar que conceder crédito àquele que é detido em plena e objetiva ação delituosa, em detrimento das palavras dos agentes da lei, que cumpriam seu papel de proteger a sociedade, seria inverter de tal forma os valores que se deixaria em descrédito a própria Justiça. No caso em tela, nada indica que os agentes tenham provocado a situação a fim de acusar falsamente os réus. A presunção juris tantum de que agiram de forma escorreita no exercício de suas funções não restou sequer arranhada.

É de se registrar, também, que a jurisprudência dominante tem se inclinado no sentido de admitir que os testemunhos de policiais, quanto aos atos de diligência, prisão e apreensão devem merecer credibilidade, desde que não evidenciada a má-fé ou o abuso de poder por parte dos agentes do Poder Público, o que não se verifica na hipótese dos autos, tanto assim que nada se comprovou a respeito.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal já deixou assentado que "a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (RTJ 68/64), assim como o E. Tribunal de Alçada Criminal já decidiu ser "inaceitável a preconceituosa alegação de que o depoimento policial deve sempre ser recebido com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório" (RT 530/372).

E ainda: "O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal" (HC-74.608- SP STF).

Com efeito, em ambas as fases de persecução penal, as vítimas afirmaram que estavam saindo do veículo FIAT Argo, juntamente com seu filho, quando foram abordadas por dois indivíduos, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, que anunciaram o roubo e exigiram a entrega dos pertences, e se evadiram no posse do veículo.

Ocorre que horas depois do roubo, o automóvel foi localizado pelo sistema de rastreamento da seguradora na Estrada das Lágrimas, Heliópolis, Comarca da Capital, local de residência do réu.

Consoante representação da D. Autoridade policial de p.31/45, o réu estava sendo investigado pela prática de outros roubos de veículos de luxo, com o mesmo modus operandi, e segundo relatório de investigações, no roubo do veículo Audi Q5, placas FK1I38, ocorrido em 22/01/2022 (RDO 163661/2022, Delegacia Eletrônica), foram feitas duas transferências via PIX, no valor de R\$1.590,00, para o beneficiário LUIS EDUARDO DOS SANTOS CAMPOS, CPF 403.536.638-70, que se trata justamente do ora réu.

Tais fatos ensejaram a representação pela decretação da prisão temporária do réu, bem como expedição de mandado de busca e apreensão em sua residência, deferidos por

ordem judicial.

Ainda, dias após o roubo, policiais civis da Comarca de Santo André foram cumprir mandado de busca e apreensão domiciliar relacionado aos autos 1500367-13.2022.8.26.0540 na residência do ora réu LUIS, no bairro de Heliópolis, oportunidade em que localizaram o telefone celular roubado da vítima André. Assim, o ofendido foi chamado em delegacia para receber o telefone e visualizar os possíveis suspeitos do crime, oportunidade em que efetuou reconhecimento dos autores do roubo, conforme auto de reconhecimento fotográfico de p. 16. Na ocasião, André esclareceu que LUIS EDUARDO foi o sujeito que o abordou com a arma em punho, ao passo que CARLOS foi o agente que abordou e roubou sua esposa e filho (p.13). Em audiência, devido ao tempo decorrido, a vítima André informou não ter mais condições de reconhecer os roubadores.

Contudo, a vítima descreveu as características dos roubadores salientando que, na Delegacia, após a exibição de diversas fotografias, poucos dias após o roubo, reconheceu o roubador (ora réu LUIS), que o abordou com arma em punho, com absoluta certeza.

Noto que o relato da policial foi claro quanto as circunstâncias em que o réu foi flagrado na posse da res furtivas, porquanto em cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar na residência do réu LUIS, no bairro de Heliópolis, cumprido três dias após o roubo (cf. Boletim de ocorrência de p.9/10), o réu foi flagrado na posse do celular roubado da vítima.

A apreensão do objeto roubado, na posse do réu, poucos dias após o delito, demonstra sérios indícios de autoria em face do acusado, situação que, “a teor do artigo 156 do Código de Processo Penal, enseja a inversão do ônus da prova, cumprindo à defesa demonstrar uma convincente versão escusatória de tal circunstância” (9ª Câmara do extinto TACRIM SP, Rel. Nogueira Filho, Ap. nº 599.537/1, v.u.) o que, nos presentes autos, não ocorreu.

Conforme sedimentado entendimento pretoriano:

“Prova – Furto – Apreensão da res em poder do acusado. A apreensão da res em poder do agente gera a presunção de autoria do furto, invertendo-se o ônus da prova. Ao suspeito incumbe oferecer justificativa plausível para a comprometedora posse. Em não o fazendo, prevalece, para efeito de condenação, a certeza possível de ter praticado a subtração.” (TACRIM-SP – Ap. 1.006.721 – Rel. Juiz Renato Nalini).

“Em tema de delito patrimonial, a apreensão da coisa subtraída em poder do agente autoriza a presunção de sua responsabilidade e, invertendo-se o ônus da prova, impõe a justificativa inequívoca, de modo que a explicação dúbia e inverossímil transforma a presunção em certeza e autoriza o desfecho condenatório.” (TACRIM-SP - Rel. Roberto Mortari – RJD 18/47).

“Aquele que tem consigo coisas alheias incumbe provar-lhes exaustiva e convincentemente a posse legítima, sob pena de incorrer na letra da lei. A apreensão da res furtivas em poder do suspeito retira-lhe a esperança de ver proclamada sua inocência.” (TACRIM – Ap. 1.318.439/8 – Rel Juiz Carlos Biasotti – RT 806/572).

A alegação do réu, no sentido de que adquiriu o celular de um 'conhecido' da comunidade, não encontra qualquer verossimilhança nos autos. Nesse sentido, o réu sequer soube declinar o nome e o endereço da suposta pessoa, sendo certo que a Defesa não coligiu aos autos qualquer indicio de prova da alegada transação. Se não bastasse, o veículo roubado Fiat/Argo de placas RFZ1D80 foi localizado no Bairro Heliópolis, mesmo local em que reside o réu LUIS.

Tais circunstâncias, aliadas ao reconhecimento realizado pela vítima, na fase inquisitiva, com absoluta certeza, o qual restou corroborado pelo depoimento da policial ouvida em juízo, a qual ratificou o reconhecimento do réu, na ocasião, trazem certeza da materialidade e autoria delitivas.

Deste modo, a prova constante dos autos é segura quanto ao crime de roubo praticado pelo réu.

No tocante às causas de aumento descritas na denúncia, verifico que restaram devidamente delineadas, eis que, nos termos das seguras declarações das vítimas, o crime foi cometido em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, conforme visualizaram as vítimas por ocasião do assalto.

Indubitáveis, assim, a materialidade e a autoria delitivas, a condenação do réu é medida de rigor.

Passo, então, à dosimetria da pena.

Atenta aos critérios do artigo 59, do Código Penal, observo que o acusado é primário (p. 76/77). Ademais, os motivos, as circunstâncias e consequências deste crime não o diferenciam de outros da mesma espécie, ocorridos em situações semelhantes, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, 4 anos de reclusão e pagamento de 10 dias multa.

Na segunda fase, mesmo diante da menoridade relativa, não cabe reduzir a pena abaixo do mínimo legal.

Na terceira fase, presentes a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º, inciso II, bem como a majorante do inciso I, do §2º-A, do artigo 157, todos do Código Penal. Na concorrência das causas de aumento, incide o disposto no artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, aplicando-se a fração maior, de dois terços (TJSP - Apelação Criminal 0046845-13.2018.8.26.0050; Relator (a): Xavier de Souza; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 19ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 07/11/2018; Data de Registro: 13/11/2018). Assim, acresce-se as penas em 2/3, restando a sanção em 6 anos e 8 meses de reclusão e pagamento de 16 dias-multa.

Tendo em vista que os delitos foram cometidos contra duas vítimas em concurso formal, na forma do art. 70, do Código Penal, majoro a pena de um deles em 1/6, perfazendo 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e pagamento de 18 dias-multa.

Ausentes outras modificadoras, torno a pena definitiva.

Considerando os termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, a pena deverá ser cumprida em regime inicial fechado, eis que se trata de delito grave, praticado mediante grave ameaça a pessoa, majorados

pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo.

Consigno que a quantidade de pena imposta e mesmo a primariedade do agente não afastam a aplicação de regime mais gravoso:

"Privilegiar-se autor de crime contra o patrimônio praticado com grave ameaça à pessoa, concedendo-lhe regime carcerário que não o fechado, é desatender-se às finalidades da pena, que são o juízo de reprovação sobre a conduta e a prevenção do crime" (TJSP, 6ª Câmara de Direito Criminal, Apelação criminal nº 0272629-42.2010.8.26.0000, Rel. Des. Ericson Maranhão, j. 02.06.11).

Nesse sentido, também:

"Não se pode desconhecer que a gravidade do crime de roubo, que vem colocando em pânico a sociedade, evidencia, sem qualquer sombra de dúvida, intensa periculosidade de seu agente, que não pode ser desconsiderada na fixação do regime inicial da pena corporal, que não guarda relação de dependência com sua quantidade. A periculosidade de autores de crimes dolosos cometidos com violência ou grave ameaça é presumida pela lei, que exige sejam submetidos, para fins de livramento condicional, à "constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir" (Art. 83, parágrafo único, CP). Essa periculosidade recomenda a adoção do regime carcerário inicial fechado. Privilegiar-se autor de crime contra o patrimônio praticado com grave ameaça à pessoa, concedendo-se-lhe regime carcerário que não o fechado, é desatender-se às finalidades da pena, que são o juízo de reprovação sobre a conduta e a prevenção do crime." (TJSP, 6ª Câmara de Direito Criminal, Apelação criminal nº 0010971-06.2014.8.26.0050, Rel. Des. Marcos Correa, DJ: 26.02.2015) - grifos meus.

Tratando-se de delito praticado mediante grave ameaça contra pessoa, ausentes os requisitos do artigo 44, do Código Penal, inviável a substituição da pena.

De acordo com o artigo 60, caput, do Código Penal, fixo o valor unitário do dia-multa no seu mínimo legal.

Anoto que eventual detração penal deverá ser apreciada oportunamente pelo juízo da execução, competente para tanto.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão formulada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO para CONDENAR o réu LUIS EDUARDO DOS SANTOS CAMPOS, qualificado nos autos, como incurso, por duas vezes, no artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, na forma do artigo 70, todos do Código Penal, a pena de 7 anos, 9 meses e

10 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, e pagamento de 18 dias-multa, no mínimo legal.

O réu permaneceu solto no decorrer do feito e não trouxe qualquer óbice à instrução. Tal fato, a despeito da pena aplicada e do regime de cumprimento fixado, autoriza eventual apelo em liberdade.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do acusado no rol dos culpados, oficie-se ao TRE nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal e, então, arquivem-se os autos com as formalidades de praxe.

Custas na forma da lei.

P.I.C.

São Bernardo do Campo, data da assinatura.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA